

התובעת:

המבקשת

עו"ד הילה שרת, ת.ז. _____

מרחוב _____

טלפון: _____, פקס: _____, דוא"ל: _____

- נ ג ד -

הנתבע:

המשיב

דוד אוריון, ת.ז. _____

ע"י ב"כ עו"ד _____

מרחוב _____

טלפון: _____, פקס: _____, דוא"ל: _____

בקשה לסילוק ראיה

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על הוצאת ראיה המבקשת לסתור את הרשעת המשיב מכתב הגנתו, וזאת מהטעמים הבאים:

1. כמפורט בתביעה, המבקשת היא עורכת דין אשר השאילה פסל יקר ערך למוזיאון (להלן: "המבקשת"). הפסל נגנב על ידי המשיב, אשר הורשע בגניבתו בת"פ 111-02-20 (להלן: "המשיב"). כתב האישום המפרט את פרטי הגניבה והכרעת הדין המרשיעה את המשיב צורפו לתביעה.
2. למרבה התדהמה והחוצפה, לא רק שהמשיב התכחש בכתב הגנתו לגניבה, אף שהרשעתו הפכה חלוטה מזמן, הוא גם צירף לכתב ההגנה ראיה מתיק החקירה במשטרה שכביכול מלמדת כי הוא אינו אחראי לגניבת הפסל (להלן: "הראיה").
3. בנסיבות אלה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הוצאת הראיה מתיק בית המשפט.

סמכות בית המשפט להורות על סילוק ראיה

4. תקנה 63(ב)(6) בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") מסמיכה בית משפט לתת הוראות בקדם משפט לגבי כשרות ראיות. ס"ק (12) מסמך את בית המשפט להורות על תיקון כתבי הטענות "ומחיקת כל דבר שאינו דרוש לעניין". מכאן שבית המשפט הנכבד מוסמך להורות על סילוק הראיה הנוגעת להכחשת המשיב את אחריותו לגניבת הפסל.

הרשעה פלילית כראיה בהליך אזרחי

5. סעיף 42א(א) בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן: "הפקודה") קובע כי ממצאים ומסקנות שנקבעו בהרשעה פלילית הם ראיה לכאורה כשהמורשע הוא בעל דין במשפט האזרחי. כך בענייננו, שכן המשיב הורשע בגניבת הפסל. אמנם בהתאם לפקודה ההרשעה היא ראיה "לכאורה" אך למעשה משקלה כבד ביותר – סעיף 42 קובע כי ראיה הסותרת ראיה לפי סעיף 42א תוגש רק ברשות, מטעמים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין. מדובר בתנאים מצטברים.
6. הראיה שצירף המשיב נכללה בתיק החקירה במשטרה. היינו, מדובר לא רק בראיה הסותרת את ההרשעה, אלא גם בראיה שבסבירות גבוהה הוגשה לערכאה שהכריעה באישומים. בנסיבות אלה

נדרש המשיב להגיש בקשה להצגת ראיה הסותרת את הרשעתו, ורק אם היה מקבל רשות לכך יכול היה לצרפה. זאת לא עשה המשיב אשר צירף את הראיה ללא הגשת בקשה לקבלת רשות לפעול כך, וממילא הוא אף לא קיבל רשות לפעול כך.

7. גם אם היה המשיב מגיש בקשה כנדרש, לא היה מקום לקבלה שכן בתי המשפט העניקו פרשנות צרה ביותר לסעיף 42ג. בת"א 666/83 אלף נ' בית נקבע כי הגשת ראיה לפי סעיף זה תותר רק במקרים חריגים ביותר, "מקום שנמנע מן הנאשם, באופן אובייקטיבי, להביא ראיה שעומדת לזכותו". סטנדרט ארוך שנים זה אושרר לאחרונה בבית המשפט העליון, אשר הזכיר את פסק הדין בהסכמה וקבע כי "הרפורמה בסדר הדין האזרחי רק מחזקת את הפרשנות הצרה, משקבעה כחלק מעקרונות היסוד את חובת בית המשפט לאזן בהחלטותיו גם את אינטרס הציבור ובכלל זאת מניעת הכרעות סותרות" (רע"א 678/22 גימל נ' דלת).

8. כאמור, הראיה מצויה בתיק החקירה במשטרה כך שלא ייתכן שנמנע מהמשיב, באופן אובייקטיבי, להציג אותה. ודאי לא ייגרם עיוות דין למשיב אם היא לא תוצג.

לסיכום

9. בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על סילוק הראיה שצירף המשיב לתמיכה, לכאורה, בטענתו כי לא גנב את הפסל; ולחייב אותו בהוצאות שנגרמו למבקשת כתוצאה מהצורך להגיש בקשה זו. לבקשה זו לא צורף תצהיר כיוון שהיא מבוססת על טעמים משפטיים.